

1501834-84.2019.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... sua esposa trabalha. Foi preso por tráfico em 2009 e cumpriu pena. Atualmente, está "assinando" por um furto. Afirmou que não precisava e que não devia ter aceitado dirigir o caminhão.

Em juízo, o acusado dispôs de seu direito de presença, não comparecendo à audiência.

Deste modo, inexistem provas nos autos contrárias às da acusação.

Com efeito, a confissão do Réu encontra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501834-84.2019.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501834-84.2019.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2126085/2019 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5003209 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 797/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA e outros

Réu:

CLOVIS GURGEL LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Clóvis Gurgel Lopes, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que, em data incerta, mas compreendida entre os dias 29 e 30 de abril de 2019, em horário e local incertos, o Réu adquiriu, recebeu e transportou, em proveito próprio, o caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas DJE 8768/São Paulo, coisa que sabia ser produto de crime patrimonial anterior (roubo ocorrido em 29/04/2019), tendo como vítima a pessoa jurídica denominada Veronezi Guindastes Ltda. ME.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2019, à fl. 62.

Laudo de exame pericial de veículo às fls. 65/69.

Regularmente citado (fl. 165), o Réu ofereceu resposta à acusação às fls. 171/174.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Messias Souza da Silva e Darlan Fernandes Vieira. Regularmente intimado (fl. 206), o Réu não compareceu ao

ato, tendo sido decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, CPP. Encerrada a instrução, Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais orais, as quais foram gravadas em sistema audiovisual e constaram do termo, respectivamente. É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, análise das provas coligidas nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da ação penal.

A materialidade delitiva se depreende do boletim de ocorrência de fls. 02/05, do auto de exibição/apreensão de fls. 31/32, do boletim de ocorrência de fls. 36/39, relativo ao crime anterior, do laudo de exame pericial de fls. 65/69, bem como das demais provas produzidas no curso da instrução.

A autoria do delito, por sua vez, restou comprovada pela prova oral produzida em juízo, além de o Réu ter sido flagrado na posse de objeto de crime anterior (auto de prisão em flagrante de fl. 01 e boletim de ocorrência de fls. 36/39).

Em audiência de instrução, a testemunha Darlan Fernandes Vieira, policial militar, relatou que havia acabado de assumir o serviço e estava na equipe do cabo Messias, quando receberam a informação de que um caminhão roubado monitorado estava em via pública próxima. Por esse motivo, deslocaram-se até o local apontado, onde depararam-se com o Réu, que manobrava o referido veículo. Não se recorda da versão apresentada pelo acusado no momento da abordagem. Tratava-se de um senhor de meia idade, de cor parda e estatura baixa. Ele colaborou com a abordagem dos agentes públicos, não sendo necessário o uso de força.

No mesmo sentido, a testemunha Messias Souza da Silva, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, encontrava-se na Companhia quando foi irradiada a informação de que um caminhão produto de roubo estaria circulando pelas ruas de Mogi das Cruzes. Em conjunto com seu parceiro de equipe, dirigiram-se ao endereço apontado e avistaram o veículo manobrando. Dois rapazes próximos ingressaram em um automóvel Voyage prata e se evadiram. Na sequência, abordaram o Réu. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, de pronto, confessou a prática delitiva, aduzindo saber se tratar de caminhão produto de roubo. O acusado disse que foi contratado pelos dois indivíduos que se evadiram para levar o caminhão até o local da abordagem. Tratava-se de um senhor, mas não sabe apontar a idade.

Em sede policial (fl. 11), o Réu confessou a prática delitiva, aduzindo que foi chamado de madrugada para dirigir o caminhão e auferiria quinhentos reais pelo serviço. Tinha conhecimento de que o veículo era produto de roubo, mas não conhece os indivíduos que o contrataram. Não sabe dizer como chegaram até o declarante. Tem um pequeno comércio, onde sua esposa trabalha. Foi preso por tráfico em 2009 e cumpriu pena. Atualmente, está "assinando" por um furto. Afirmou que não precisava e que não devia ter aceitado dirigir o caminhão.

Em juízo, o acusado dispôs de seu direito de presença, não comparecendo à audiência.

Deste modo, inexistem provas nos autos contrárias às da acusação.

Com efeito, a confissão do Réu encontra respaldo nos relatos das testemunhas, as quais foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, fornecendo embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados.

Destaca-se que não se deve desconsiderar o teor das declarações dos policiais militares apenas em razão de sua condição funcional. Pelo contrário: na qualidade de agente público, as testemunhas em questão possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Sendo assim, diante do contexto probatório e das circunstâncias fáticas do crime, inevitável concluir que o Réu possuía pleno conhecimento da procedência ilícita do bem, uma vez que estava em posse de objeto produto de roubo um dia após a ocorrência de tal crime, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a sua aquisição de forma lícita ou justificasse a sua posse, além de ter confessado a consciência e voluntariedade em transportar bem que sabia ser produto de crime, restando devidamente comprovada a prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo, assim, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código

Penal.

Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes apresentados pelo Réu (processos nº 1524888-42.2019.8.26.0050 e 0022949-38.2018.8.26.0050 - fls. 219/224). Assim, aumento a pena em 2/8 (1/4), fixando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, CP), uma vez que o acusado assumiu integralmente a prática delitiva em delegacia. Logo, reduzo a pena na fração de 1/6, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, fixo como definitiva a pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, o que se justifica pelo fato de o Réu ostentar mais de um mau antecedente e pelo quantum de pena aplicado, à luz das previsões contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão do não preenchimento de requisito essencial subjetivo, ante a presença de maus antecedentes (art. 44, III, CP). Do mesmo modo, entendo inviável o sursis, por não se mostrar socialmente recomendado (art. 77, II, CP).

Por todo exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para declarar Clóvis Gurgel Lopes como incurso nas penas do delito previsto no art. 180, caput, Código Penal, CONDENANDO-O à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado, o regime inicial de cumprimento de pena fixado e o fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, defiro o recurso em liberdade, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade das penas, inexistindo motivos que permitam inferir risco à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à aplicação da pena (art. 312, CPP).

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por não ter havido pedido neste sentido e, por consequência, não ter havido contraditório pelas partes sobre o tema.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Mogi das Cruzes, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA